

--- ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH --- Nghị định số 254/2026/NĐ-CP về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nghị định này thay thế Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP. --- ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN VÀ TMĐT --- Người bán có quyền yêu cầu sàn thương mại điện tử cung cấp dữ liệu định danh, thông tin giao dịch của người mua để phục vụ việc lập hóa đơn điện tử chính xác. Quy định rõ ràng trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, tránh tranh chấp pháp lý về thời điểm lập và chịu trách nhiệm nội dung hóa đơn. Cơ chế khen thưởng đối với người tiêu dùng tố giác hành vi của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh

không xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ. --- ĐIỀU 3. HÀNH VI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHÔNG HỢP PHÁP --- Định nghĩa rõ ràng và hình thức xử lý nghiêm khắc đối với hành vi sử dụng 'hóa đơn, chứng từ giả' hoặc 'sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp' và 'sử dụng không hợp pháp hóa đơn'. Nghiêm cấm lạm dụng dữ liệu hóa đơn được ủy nhiệm cho các mục đích thương mại ngoài phạm vi thỏa thuận. Quy định thời hạn cuối cùng sử dụng biên lai giấy tự in, đặt in và xử lý chuyển tiếp biên lai thuế. Hóa đơn đặt in của cơ quan thuế hết hoàn toàn giá trị sử dụng. --- ĐIỀU 4. BẢN GIẤY CHUYỂN ĐỔI VÀ HÓA ĐƠN TỪ MÁY TÍNH TIỀN --- Giới hạn hiệu lực của bản giấy chuyển đổi từ

hóa đơn điện tử: Bản giấy chuyển đổi chỉ có giá trị lưu giữ, đối chiếu thông tin chứ không có giá trị thanh toán hay dùng để kê khai khấu trừ thuế. Giải thích rõ định nghĩa 'hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền' có kết nối chuyên dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được thu hẹp lại, ưu tiên chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã để kiểm soát dòng tiền tốt hơn. --- ĐIỀU 5. BẮT BUỘC XUẤT HÓA ĐƠN CHO TỪNG LẦN BÁN --- Bắt buộc lập hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng đối với người mua lẻ (không được gộp chung doanh thu cuối ngày đối với các ngành hàng ăn uống, bán lẻ, xăng dầu). Thời điểm lập hóa

đơn điện tử đối với xuất khẩu hàng hóa là thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa. Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.